

0005457-75.2019.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado às fls. 39, 50, 264/265 e 267, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, combinado com o § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 02 de dezembro de 2014, por volta de 13h:15min, na Av. Benedito Franco da Veiga, altura do nº 3000, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0005457-75.2019.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2531/2014 - 3º Distrito Policial de Mauá, 145/15 - 3º Distrito Policial de Mauá

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS

Data da Audiência:

05/12/2022

Em 5 de dezembro de 2022 às 10h20, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Ozias Domingos dos Santos. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Vanessa dos Santos Araujo. Ausente a vítima Leidiane Gonçalves Pena. Presentes as testemunhas comuns Sérgio Monteiro Muniz e Edevaldo do Amaral. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de

Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima Vanessa e a testemunha Sérgio, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Edevaldo e da vítima ausente, o que foi homologado pelo MM, Juiz. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu estava identificado com o número 3. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado às fls. 39, 50, 264/265 e 267, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, combinado com o § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 02 de dezembro de 2014, por volta de 13h:15min, na Av. Benedito Franco da Veiga, altura do nº 3000, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Vanessa dos Santos Araújo, o veículo GM/Prisma, placas FVG 0654, avaliado em R\$ 39.00,00 (auto de fl. 283), 1 aparelho de telefonia celular, marca LG, R\$ 100,00 em espécie e documentos pessoais, bens pertencentes à ofendida (fls. 320/323). Outrossim, VINICIUS RODRIGUES FIGUEIRAS (condenado no processo nº 0000918-08.2015.8.26.0348 - fls. 422/429), foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 07 de janeiro de 2015, por volta das 17h:00min, na Rua Evaristo Basso, altura do nº 6, nesta cidade e comarca de Mauá, conduziu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente no veículo VW/Logus, cor prata, placas BTI 8288 que sabia ser produto de crime, de propriedade de Leidiane Gonçalves Pena (fls. 320/323). A denúncia foi oferecida (fls. 319) e recebida (fls. 324). O réu Ozias foi citado por edital (fls. 368), mas não constituiu advogado, motivo pelo qual, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 379/380). Os processo nº 0000918-08.2015.8.26.0348 foi desmembrado em relação ao réu Ozias, dando origem a este processo nº 0005457-75.2019.8.26.0348 (fls. 422/429). O réu foi citado pessoalmente (fls. 466) e apresentou defesa preliminar (fls. 471), apresentou defesa preliminar (fls. 471), retomando-se o andamento dos autos e indicando o fim da situação excepcional prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, mantendo-se o recebimento da denúncia e sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 472/477). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as vítimas Vanessa dos Santos Araújo (gravação audiovisual) e a testemunhas Sergio Monteiro Diniz (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Ozias Domingos dos Santos (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da vítima Leidiane Gonçalves Pena e da testemunha Edevaldo do Amaral (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foi ouvida a testemunha Adriano Gonçalves Formigoni (fls. 35 e 188), o réu Ozias Domingos dos Santos (fls. 39), o acusado Vinicius Rodrigues Figueira (fls. 51), a testemunha Jurandir Ivanildo Sobrinho (fls. 94) e as vítimas Vanessa dos Santos Araújo (fls. 95 e 260/261) e Leidiane Gonçalves Pena (fls. 105). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de

pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Ozias, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a sua compensação com a reincidência, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração de aumento de 2/3, em relação ao emprego de arma de fogo, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de exibição e apreensão (fls. 23/25). Relatório de investigação (fls. 34). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 37 e 96). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 38 e 190). Laudo de exame nos objetos (fls. 412/415). Folha de antecedentes (fls. 309/318, 329/336 e 442/450) e certidão (fls. 179 e 396/397). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Inicialmente, friso que o processo está sendo julgado somente com relação ao réu Ozias, pois, como já observado, o réu Vinicius já foi processado e condenado (fls. 422/429). A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), relatório de investigação (fls. 34), auto reconhecimento fotográfico positivo (fls. 37 e 96), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 38 e 190), laudo de exame nos objetos (fls. 412/415) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria também restou comprovada. Em juízo, a vítima Vanessa dos Santos Araújo disse que: a) fui vítima de roubo por duas pessoas; b) um deles estava armado, tenho certeza absoluta que era uma arma; c) foi levado o meu veículo GM Prisma, junto com outros pertences que estavam no interior dele; d) eles desembarcaram do veículo Logus prata; e) eu sou feirante e eles me abordaram na Benedito Franco da Veiga; f) eles estavam em um veículo Logus, cor prata, o Ozias estava no banco do motorista do Logus e o que estava de passageiro não desceu do carro e assumiu a direção do veículo Logus; g) o Ozias me abordou com a arma e subtraiu o meu carro com os pertences, que era uma necessária com documento, um pouco de dinheiro e o meu celular; h) eu fui chamada na Delegacia de Mauá, mas não me lembro quanto tempo depois; i) eu somente pude reconhecer o Ozias que foi o que me abordou, o outro rapaz eu não pude reconhecer, porque eu não vi ele; j) o reconhecimento na Delegacia foi pouco tempo depois; k) eu recuperei o carro, mas sem as chaves; l) perto do Natal, o Ozias voltou na minha casa e levou o carro, porque as chaves estavam com ele; m) as outras coisas não foram recuperadas; n) a primeira vez que o carro foi encontrado, ele estava abandonado perto Cooperhodia em Mauá, a segunda vez ele estava no pátio de Mauá; n) o roubo ocorreu na parte da manhã antes do almoço; o) eles não estavam usando nada no rosto; p) o Ozias era alto, magro, tinha bem pouco cabelo e era moreno claro, não me recordo se ele tinha tatuagem, porque eu fiquei desesperada; p) não me lembro a cor da arma, porque eu nem fiquei olhando, não me lembro se tinha tambor ou pente, tenho certeza absoluta que era uma arma; q) o primeiro reconhecimento foi através do vidrinho que a gente vê, por uma brechinha, eu somente reconheci um, o outro eu não reconheci; r) acho que eram três pessoas no reconhecimento, mas eu reconheci uma só; s) eu acredito que seja o nº 3, não tenho dúvida, foi a mesma pessoa que reconheci na fase policial, os outros dois não tem nada parecido, foi o que me abordou com a arma; t) eu não tenho lembrança de ter feito reconhecimento por foto (gravação audiovisual e fls. 95 e 260/261). A testemunha Sergio Monteiro Diniz, sob o crivo do contraditório, disse que: a) houve uma ocorrência de um roubo de um veículo Prisma e os roubadores estavam no veículo Logus prata; b) o veículo Prisma foi abandonado; c) estávamos investigando um roubo aos

Correios em que também havia sido utilizado um veículo Logus, prata, para praticá-lo e tínhamos ciência de que ele estaria pelo bairro Itapark; d) um mês após o roubo da vítima Vanessa, o veículo Prisma dela que havia sido abandonado e restituído a ela, foi furtado; e) ele diligências pelo bairro Itapark, o réu Ozias foi abordado conduzindo o veículo Prisma e estava na posse das chaves originais dele; f) no mesmo bairro foi apreendido o veículo Logus envolvido no roubo do veículo com o correu Vinicius; g) a vítima reconheceu pessoalmente o réu Ozias, mas não me recordo quantas pessoas foram colocadas ao lado dele; h) não conhecia o réu antes dessa ocorrência; i) o policial Edvaldo tem as mesmas informações que eu, ele estava comigo (gravação audiovisual). Por fim, o réu Ozias Domingos dos Santos ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu estava

passando meio dificuldade; c) eu estava com uma arma de brinquedo parecido com um 38, eu mandei ela descer do carro e eu fui embora; d) depois que o veículo foi abandonado e recuperado, eu voltei pegar o veículo de novo; d) eu estou arrependido (gravação audiovisual e fls. 39). Pois bem, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), relatório de investigação (fls. 34), auto reconhecimento fotográfico positivo (fls. 37 e 96), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 38 e 190), laudo de exame nos objetos (fls. 412/415), como também pelas declarações das vítimas Vanessa dos Santos Araújo (gravação audiovisual e 95 e 260/261) e Leidiane Gonçalves Pena (gravação audiovisual e fls. 105), pelo depoimento da testemunha Sergio Monteiro Diniz, e pela confissão parcial do réu Ozias Domingos dos Santos (gravação audiovisual e fls. 39), foi comprovado que no dia 02 de dezembro de 2014, por volta de 13h:15min, a vítima Vanessa conduzia o veículo GM/Prisma, placas FVG 0654, quando foi interceptada pelo veículo VW/Logus, cor prata, placas BTI 8288, que era conduzido pelo réu Ozias e havia outro roubador com ele neste veículo. O réu Ozias desceu do veículo Logus, portando uma arma de fogo, apontou ela para a vítima, anunciou o roubo e subtraiu o veículo Prisma, o aparelho celular e dinheiro da vítima, e fugiu na condução do veículo Prisma, enquanto o outro roubador fugiu na condução do veículo Logus. O veículo Prisma foi abandonado e restituído para a vítima Vanessa, mas o réu Ozias tinha as chaves deste veículo e, um mês após o roubo, subtraiu novamente o veículo Prisma da vítima Vanessa, desta vez sem o emprego de violência ou grave ameaça, e foi detido pelas testemunhas policiais na condução dele (fls. 16/22). O veículo VW/Logus, placas BTI 8288 foi furtado dia 01 de dezembro de 2014, durante a manhã, na cidade de Santo André, conforme o Boletim de Ocorrência nº 1478647/2014 (fls. 68/71), e encontrado no dia 07 de janeiro de 2015, por volta das 17h:00min, com o correu Vinicius, que o conduzia (fls. 16/22 e 422/429). Reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pois a vítima foi categórica de que o réu estava portando uma arma de fogo e a ameaçou com ela, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Outrossim, reconheço que o crime foi praticado por duas pessoas, quais sejam, o réu Ozias, juntamente com um indivíduo não identificado, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Afasto a arguição de inconstitucionalidade do artigo 157, § 2º A, inciso I, do Código Penal, efetuada pela defesa técnica, porque é um opção legislativa fixar uma fração fixa para determinada causa de aumento de pena em um tipo penal, aliás, tal qual, por exemplo, no furto noturno, cuja fração é de 1/3 (artigo 155, § 1º, do Código Penal), e nunca se cogitou de sua inconstitucionalidade, como também o legislador foi mais rigoroso na fração (2/3) dos roubos cometidos com o emprego de arma de fogo, justamente para que as pessoas reflitam em praticar o crime com o emprego de uma arma, que até pode redundar na morte de uma pessoa, ou seja, não há desproporcionalidade. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Ozias Domingos dos Santos, pela prática dos crimes de roubo, com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Vanessa dos Santos Araújo. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 179, 309/318, 329/336, 396/397 e 442/450). Apesar de entender que os maus antecedentes devem ser verificados por ocasião do julgamento, a jurisprudência entende que eles são verificados na data dos fatos, motivo pelo qual não levo em consideração as condenações por roubo que o réu tem, porque o trânsito em julgado destas condenações são posteriores ao fato deste processo (fls. 496/498). Na segunda fase da aplicação da pena, compenso a agravante o réu ser reincidente (fls. 496/499) e o réu confessou o crime (gravação audiovisual), motivo pelo qual compenso a agravante com a atenuante. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento-a em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, pois praticou o crime em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (causa de aumento já reconhecida acima), que a torno definitiva para o réu Ozias Domingos dos Santos. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar da pena ser inferior a oito

anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente específico (fls. 496/499). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 40 e 266). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS (R.G. nº 41.552.162- filho de Ursini Domingos dos Santos e Maria Jose da Silva Santos - fls. 39, 50, 264/265 e 267), pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Vanessa dos Santos Araújo, a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 13 dias-multas, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.